

	EMPTIO VENDITIO		MANDATUM		SOCIETAS
POJAM	konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se prodavatelj (venditor) obvezuje predati kupcu (emptor) određenu stvar, a kupac se njemu obvezuje predati određenu količinu novca		konsenzualni kontrakt kojim mandant (nalogodavac) nalaže mandataru (nalogoprimcu) da besplatno za njega obavi određeni posao, a mandatar to prihvaća		konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se dvije ili više osoba udružuje radi postizanja zajedničke dopuštene svrhe
KARAKTERISTIKE	konsenzualni, sinalagmatični, bonae fidei, ius gentium		konsenzualni, contractus bilateralis inaequalis, bonae fidei, ius gentium		konsenzualni, sinalagmatični, bonae fidei, ius gentium
UGLAVCI / POSEBNI OBLICI / VRSTE	lex commissoria – odustanak prodavatelja po neisplati in diem addictio – kupoprodaja pod pridržajem boljeg kupca pacta displicentiae, retroemendo/vendendo, protimiseos		mandatum pecuniae credendae (mandatum qualificatum) – mandant nalaže mandataru da pozajmi trećemu novac, po nepovratu figurira kao jamac mandataru		societas omnium bonorum, quaestus, alicuius negotiationis, unius rei
STRANKE	kupac (emptor)	prodavatelj (venditor)	mandatar (nalogoprimac)	mandant (nalogodavac)	socii (ortaci)
OBVEZE	- platiti kupovninu (pretium) - platiti zatezne kamate od dana primitka stvari - preuzeti stvar	- čuvati stvar i odgovarati za nju do predaje - predati stvar u miran posjed - odgovarati za evikciju (pravne nedostatke stvari) - odgovarati za faktičke (materijalne) nedostatke stvari	- izvršiti posao u skladu s nalogom - nakon završetka položiti račun i sve stečeno	- naknaditi eventualne troškove i izdatke - osloboditi mandanta svih eventualnih tereta i obveza - naknaditi mu eventualnu štetu	- doprinositi ortaštvu (radom, imovinom) - snositi gubitke ortaštva (dobici i gubici se u pravilu dijele ravnopravno, moguć drukčiji dogovor ako nije societas leonina)
ODGOVORNOST	dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto + načelo periculum est emptoris	dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto + iznimke od načela periculum est emptoris	klasično dolus i culpa lata; naknadno dodana i culpa levis in abstracto (iznimka od utilitetnog principa!)	dolus, culpa lata i culpa levis in abstracto	dolus, culpa lata i culpa levis in concreto
TUŽBE	actio empti	actio venditi	actio mandati contraria	actio mandati directa	actio pro socio; communi dividundo

	LOC. COND. REI		LOC. COND. OPERARUM		LOC. COND. OPERIS	
POJAM	konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna stranka (<i>locator</i>) obvezuje drugoj stranci (<i>conductor</i>) prepustiti određenu stvar na porabu i korištenje, a ona se obvezuje za to platiti određenu svotu novca (<i>merces</i>)		konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna stranka (<i>locator</i>) obvezuje drugoj stranci (<i>conductor</i>) dati na raspolaganje svoju radnu snagu, a ona se obvezuje za to platiti određenu svotu novca (<i>merces</i>)		konsenzualni sinalagmatični kontrakt kojim se jedna stranka (<i>conductor</i>) obvezuje drugoj stranci (<i>locator</i>) izvršiti neko djelo, a ona se obvezuje za to platiti određenu svotu novca (<i>merces</i>)	
KARAKTERISTIKE	konsenzualni, sinalagmatični, <i>bonae fidei</i> , <i>ius gentium</i>		konsenzualni, sinalagmatični, <i>bonae fidei</i> , <i>ius gentium</i>		konsenzualni, sinalagmatični, <i>bonae fidei</i> , <i>ius gentium</i>	
POSEBNI OBLICI					<i>lex Rhodia de iactu</i> (havarija; vlasnici izgubljenog <i>actio locati</i> protiv zapovjednika, <i>on regres s actio conducti</i>)	
STRANKE	<i>locator</i> (najmodavac/zakupodavac)	<i>conductor</i> (najmoprimac/zakupoprimac)	<i>locator</i> (posloprimac)	<i>conductor</i> (poslodavac)	<i>conductor</i> (poduzetnik)	<i>locator</i> (naručitelj)
OBVEZE	- predati stvar u detenciju - omogućiti mirnu uporabu - održavati stvar uporabljivom - plaćati javne terete - odgovarati za štetu zbog evikcije i skrivenih mana	- platiti <i>merces</i> (novac, <i>pars quantal/quot</i>a; <i>remissio mercedis</i>) unatrag - čuvati stvar i upotrebljavati u skladu s ugovorom - trpjeti založno pravo na <i>invecta et illata</i>	- osobno obaviti rad - brižljivo obavljati rad po ugovoru i uputama kroz ugovoreno vrijeme	- platiti ugovorenu svotu novca za rad (<i>merces</i>), čak i ako se nije mogao poslužiti tim radom zbog svoje krivnje	- uredno izvršiti djelo i na vrijeme ga predati - može se koristiti pomoćnicima i radnicima (osim ako je obveza strogo osobna) - nasljediva obveza	- platiti ugovorenu svotu novca (<i>merces</i>) - pravodobno preuzeti izvršeno djelo
ODGOVORNOST	<i>dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto</i>	<i>dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto</i>	<i>dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto</i>	<i>dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto</i>	<i>dolus, c. lata, c. levis in abstracto</i> i <i>in eligendo, ev. i custodia (fullo i sarcinator)</i>	<i>dolus, culpa lata, culpa levis in abstracto</i>
TUŽBE	<i>actio locati</i>	<i>actio conducti</i>	<i>actio locati</i>	<i>actio conducti</i>	<i>actio conducti</i>	<i>actio locati</i>